簡易程序與協商程序 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：簡易判決處刑（§449-§455）、冒名應訊與簡易判決之救濟、協商程序（§455-2以下）
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含109、113年）

壹、簡易判決處刑（§449-§455）

> [!NOTE]
> **簡易判決處刑制度概要**
>
> - **適用要件**（§449 I）：第一審法院依被告在偵查中之自白或其他現存之證據，已足認定其犯罪者，得因檢察官之聲請，不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。
> - **量刑限制**（§449 III）：簡易判決處刑所科之刑以宣告緩刑、得易科罰金或得易服社會勞動之有期徒刑及拘役或罰金為限。
> - **不得適用簡易程序之情形**（§451-1 IV 但書、§452）：有§452各款情形者（如被告所犯之罪不合§449之規定、被告在偵查中未經訊問或未經告知權利等），應適用通常程序審判。
> - **上訴**（§455-1）：對簡易判決不服者，得上訴於管轄之第二審地方法院合議庭。

貳、冒名應訊問題

1、108年第23題（原第58題）

> 甲冒用乙名在警局應詢，並自白犯竊盜罪，檢察官傳喚無著後，逕向法院聲請簡易判決處刑。第一審法院認罪證明確，簡易判決處刑有期徒刑 5 月。乙收受判決正本後，提起上訴主張並未犯罪，第二審地方法院合議庭查明係甲冒用乙名應訊所致。關於第二審地方法院合議庭判決之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 應判決上訴駁回
(B) 應依簡易程序撤銷原判決，改判決乙無罪
(C) 應改依通常程序撤銷原判決，判決乙無罪
(D) 應改依通常程序撤銷原判決，判決公訴不受理

答案

(C)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	乙既未犯罪，自白並非乙所為，法院自不得駁回上訴。
(B)	✗	冒名應訊導致法院對未犯罪之人為簡易判決處刑，屬§451-1 IV 但書所定不得適用簡易程序之情形，**不得繼續以簡易程序審理**，應改依通常程序。
(C)	✓	依最高法院見解，冒名應訊致法院對未犯罪之人為簡易判決處刑，第二審合議庭應**撤銷原簡易判決，改依通常程序為第一審判決，論知乙無罪**。蓋乙確未犯罪，應為無罪之實體判決。
(D)	✗	檢察官之聲請簡易判決處刑係針對「乙」為被告，法院應就乙之犯罪嫌疑為實體判決。因乙未犯罪，應為無罪判決，而非公訴不受理。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 冒名應訊案件，被冒名者為原審被告，其並未犯罪，法院應判決無罪。
> - 簡易判決如有不得適用簡易程序之情形，第二審應**改依通常程序**審理（§451-1 IV 但書參照）。
> - 此時第二審合議庭所為之判決，性質上為通常程序之「**第一審判決**」，而非第二審判決。

2、110年第21題（原第56題）

甲因酒醉駕車為警查獲，甲於警詢時冒用乙名應訊，檢察官未為訊問，逕以乙為被告聲請簡易判決處刑，簡易庭受理後以乙在警詢自白犯罪，事證明確，未經開庭即認乙觸犯刑法第 185 條之 3 之罪，判處乙罰金3萬元，乙不服提起上訴於該院合議庭，下列敘述，依實務見解何者最為正確？

(A) 二審依通常程序為第一審判決，諭知乙無罪
(B) 二審依上訴審程序為第二審判決，諭知乙無罪
(C) 二審依通常程序為第二審判決，駁回上訴
(D) 二審依上訴審程序為第一審判決，駁回上訴

答案

(A)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依最高法院97年度台非字第31號判決見解，簡易判決如有不得適用簡易程序之情形（如冒名應訊致法院誤對未犯罪之人判決），第二審合議庭應撤銷原簡易判決，逕依**通常程序**為「**第一審判決**」。因乙未犯罪，應諭知無罪。
(B)	✗	不應依「上訴審程序」，亦非「第二審判決」。改依通常程序後，係為第一審判決，非維持上訴審架構。
(C)	✗	乙未犯罪，不得駁回上訴；且應為「第一審判決」而非「第二審判決」。
(D)	✗	不應依「上訴審程序」，且乙未犯罪不得駁回上訴。

[!NOTE]
重點整理

- 簡易判決之上訴由管轄之地方法院合議庭受理（§455-1 I）。
- 合議庭認有§452各款應適用通常程序之情形者，應撤銷原判決，改依通常程序為**第一審判決**（最高法院97年度台非字第31號判決參照）。
- 此時合議庭之判決為通常程序「第一審」判決，被告如不服尚得上訴於第二審法院（高等法院）。
- 本題與108年第58題屬同一考點，惟本題進一步強調判決之性質為「第一審判決」而非「第二審判決」。

3、111年第18題（原第53題）

甲因公然賭博財物，為警查獲時為脫免刑責而謊報乙之姓名年籍資料，檢察官依甲謊報之址傳喚無著後，向地方法院聲請簡易判決處刑，法院受理後，因認事證明確，逕以簡易判決處刑。該判決正本送達乙後，乙不服提起上訴，地方法院合議庭始發覺甲係冒乙之姓名。依實務見解，法院應如何處理最為正確？

(A) 法院應將判決中乙之姓名年籍資料裁定更正為甲
(B) 法院應重新製作記載甲之姓名年籍資料之判決正本，並重為送達
(C) 法院應撤銷第一審簡易判決，改判甲有罪
(D) 法院應撤銷第一審簡易判決，改判乙無罪

答案

(D)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	被告身分之認定屬實質問題，並非判決文字之誤寫或誤算，**不得以裁定更正方式處理**（§379參照）。原審被告為「乙」，不能僅更正姓名即將被告更換為甲。
(B)	✗	同上理由，被告之認定並非文字上之錯誤可透過重新製作判決正本處理。原審係以「乙」為被告，不能僅變更正本上之記載。
(C)	✗	甲並非原審被告，法院審理對象為「乙」，**不得逕行改判甲有罪**。對甲應另行偵查追訴，始為正途。
(D)	✓	原審被告為「乙」，既查明乙並未犯罪、係甲冒名所致，合議庭應**撤銷第一審簡易判決，改依通常程序為第一審判決，諭知乙無罪**。

[!NOTE]
重點整理

- 冒名應訊之處理原則：被冒名者為原審程序中之被告，法院應就被冒名者（乙）之犯罪嫌疑為判決。
- 被冒名者既未犯罪，法院應撤銷簡易判決，改依通常程序判決被冒名者無罪。
- 至於冒名之行為人（甲），法院不得逕行改判，應由檢察官另行偵查起訴。
- **冒名應訊為108～111年間反覆出題之重要考點**，三年題目核心爭點一致：第二審合議庭應撤銷簡易判決、改依通常程序、判決被冒名者無罪。

參、協商程序（§455-2以下）

4、112年第21題（原第56題）

關於協商程序，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官起訴被告行使偽造私文書罪，被告透過辯護人表達僅願意就偽造署押認罪及受有期徒刑3個月之刑罰，檢察官同意後向法院聲請判處被告偽造署押及科處有期徒刑3個月之協商判決
(B) 檢察官起訴傷害罪，被告認罪並與檢察官協商表示願受有期徒刑2個月之刑罰，如法院發現告訴人提告已逾6個月告訴期間，即不得為協商判決
(C) 檢察官起訴誹謗罪，法院同意依檢察官與被告協商結果科處被告有期徒刑2個月之協商判決，檢察官以未經告訴人同意且量刑過輕為由，提起上訴，法院即應認其上訴為有理由
(D) 檢察官起訴被告殺人罪並求處死刑，被告透過辯護人表明願認罪且只要不要被判死刑之刑罰都可接受，檢察官遂同意與被告進行協商

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✗	協商程序中，被告應就**檢察官起訴之犯罪事實**為認罪，不得將起訴罪名變更為較輕之罪名進行協商。§455-2規定之協商範圍為科刑、沒收、緩刑等，**不包括變更起訴罪名**。將「偽造私文書罪」降為「偽造署押」，已逾越協商範圍。
(B)	✓	傷害罪為告訴乃論之罪（刑法§287），告訴期間為6個月（刑訴§237 I）。若告訴已逾告訴期間，**欠缺訴訟條件**，法院應依§303第3款諭知不受理判決，自不得為協商判決（§455-4 I 參照）。
(C)	✗	依§455-10 I，協商判決**原則上不得上訴**，除有法定例外情形。「未經告訴人同意」或「量刑過輕」並非法定上訴事由，檢察官之上訴不合法。
(D)	✗	依§455-2 I，**死刑、無期徒刑、最輕本刑三年以上有期徒刑之罪**，不得進行協商。殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，屬不得協商之罪，檢察官不得同意進行協商。

[!NOTE]
重點整理

- **不得協商之罪**（§455-2 I）：所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑三年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審案件。
- **協商範圍**（§455-2 I 各款）：①被告願受科刑及沒收之範圍、②被告向被害人道歉、③被告支付相當數額之賠償金、④被告向公庫或指定之公益團體支付一定金額、⑤緩刑宣告等。不包括變更罪名。
- 法院如發現欠缺訴訟條件（如告訴逾期），即使檢辯已達成協商合意，仍不得為協商判決。

5、112年第23題（原第58題）

被告A犯私行拘禁罪且認罪，法院同意由檢察官與A進行審判外協商，A之辯護人向A說明協商判決之上訴制度。關於協商判決之上訴救濟，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 協商之科刑判決，原則上一審終結，即告確定，不得上訴
(B) 協商判決例外得上訴第二審時，二審法院認為上訴有理由者，應撤銷原判決，將案件發回第一審法院依判決前之程序更為審判
(C) 協商判決，如有判決違背法令之情形，仍得上訴於第三審
(D) 被告若有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實，法院不得為協商判決；如法院誤為協商判決，則得上訴二審

答案

(C)

解析

本題問「何者**錯誤**」。

選項	正確？	說明
(A)	✓	依§455-10 I，協商判決除有法定例外情形外，**不得上訴**，原則上一審終結即告確定。敘述正確。
(B)	✓	依§455-11 I，第二審法院認為上訴有理由者，應撤銷原判決，**將案件發回第一審法院依判決前之程序更為審判**。敘述正確。
(C)	✗	依§455-11 II，協商判決之上訴**以第二審為終審**，不得上訴第三審。即使有判決違背法令之情形，亦僅得提起「**非常上訴**」（§455-11 II 但書），而非一般第三審上訴。本選項敘述錯誤。
(D)	✓	依§455-4 I 第1款，被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者，法院不得為協商判決。如法院誤為協商判決，依§455-10 I 第1款，屬例外得上訴之事由。敘述正確。

[!NOTE]
重點整理

- **協商判決原則不得上訴**（§455-10 I），一審終結即確定。
- **例外得上訴之事由**（§455-10 I 各款）：①有§455-4 I 第1、2、4、6、7款情形、②協商判決違反§455-2之合意範圍、③法院未於協商合意範圍內為判決、④法院未諭知協商判決所附之條件等。
- 例外上訴以**第二審為終審**（§455-11 II），不得再上訴第三審。
- 如有判決違背法令，僅得提起**非常上訴**，不得循一般上訴途徑上訴第三審。

6、114年第25題（原第60題）

被告因竊盜案件，經檢察官提起公訴，被告於準備程序中，就被訴事實為認罪之陳述，檢察官因而聲請改依協商程序而為判決。依現行法及實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 協商程序之開啟僅能由檢察官主動向法院為聲請，被告或其辯護人、自訴人都無聲請權
(B) 檢察官向法院聲請改依協商程序而為判決前，應先徵詢被害人之意見並取得其同意
(C) 檢辯雙方於協商程序開啟後，得就被告願受科刑及沒收之範圍或願意接受緩刑之宣告
(D) 檢察官就「被告向被害人道歉」與「被告支付相當數額之賠償金」與被告協商時，應取得被害人之同意

答案

(B)

解析

本題問「何者**錯誤**」。

選項	正確？	說明
(A)	✓	依§455-2 I，由**檢察官**聲請法院改依協商程序而為判決。被告或辯護人得向檢察官「請求」進行協商（§455-2 III），但正式向法院「聲請」者僅限檢察官。自訴程序不適用協商程序。敘述正確。
(B)	✗	§455-2 I **並未規定**檢察官聲請改依協商程序前須先取得被害人之同意。被害人之同意僅於§455-2 I 第4款所列特定事項（如被告向被害人道歉、支付賠償金）始為必要，**並非聲請協商程序本身之要件**。本選項敘述錯誤。
(C)	✓	依§455-2 I 第1款至第3款，協商範圍包括被告願受科刑及沒收之範圍、緩刑之宣告等。敘述正確。
(D)	✓	依§455-2 I 第4款，檢察官就「被告向被害人道歉」與「被告支付相當數額之賠償金」進行協商時，**應得被害人之同意**。敘述正確。

[!NOTE]
重點整理

- **協商程序之聲請權人**：僅限檢察官（§455-2 I），被告或辯護人僅得向檢察官「請求」（§455-2 III）。
- **被害人同意之範圍**：僅限§455-2 I 第4款所列事項（向被害人道歉、支付賠償金），並非協商程序啟動之前提要件。
- **自訴程序不適用協商**：協商程序專屬公訴案件，自訴人無聲請權。
- 本題與112年第56題均考協商程序之基本要件，應注意區辨「聲請協商之要件」與「個別協商事項之要件」。